

1. 개정이유 및 주요내용

지진분석평가위원회의 서면 의결 사유를 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 및 같은 법 시행령의 규정에 맞추어 정비하는 한편, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 재검토기한을 연장하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」

및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설·폐지 등 없음

기상청훈령 제1097호

지진분석평가위원회 운영규정 일부개정훈령안

지진분석평가위원회 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조, 제3조 및 제4조를 각각 제3조, 제4조 및 제2조로 한다.

제2조(중전의 제4조)의 제목 "(위원회의 기능)"을 "(위원회의 설치 및 기능)"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제2항으로 하며, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설한다.

① 대규모 자연지진 및 인공지진 발생 시 분석결과와 객관성을 제고하기 위하여 기상청장 소속으로 지진분석평가위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

제5조제3항을 삭제하고, 같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제4항 중 "등 에게"를 "등에게"로 한다.

② 위원회는 위원이 출석하는 회의(화상회의를 포함한다)를 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면으로 의결할 수 있다.

1. 안전의 내용이 경미한 경우

2. 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조·제3조 (생략)	제3조·제4조 (현행 제2조 및 제3조와 같음)
제4조(위원회의 기능) <신설>	제2조(위원회의 설치 및 기능) ① 대규모 자연지진 및 인공지진 발생 시 분석결과의 정확도와 객관성을 제고하기 위하여 기상청장 소속으로 지진분석평가위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
(생략)	② (현행 제목 외의 부분과 같음)
제5조(위원회의 운영) ① (생략)	제5조(위원회의 운영) ① (현행과 같음)
<신설>	② 위원회는 위원이 출석하는 회의(화상회의를 포함한다)를 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면으로 의결할 수 있다.
	1. 안전의 내용이 경미한 경우
	2. 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우
	3. 천재지변이나 그 밖의 부득

3. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 위원의 출석에 의한 의사정족수를 채우기 어려운 경우

제6조의 제목 "(위원의 제척·기피·회피)"를 "(위원의 제척 등)"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분)을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

- ① 위원회의 위원은 안전에 대하여 이해관계가 있는 경우에는 해당 안전의 심의·의결에서 제척된다.
- ② 이해당사자는 위원에게 공정을 기하기 어려운 사정이 있는 때에는 위원회에 해당 위원에 대한 기피 신청을 할 수 있으며, 위원회는 타당하다고 인정하는 때에는 기피의 결정을 해야 한다.
- ③ 위원은 제1항 및 제2항의 사유에 해당하는 때에는 스스로 회피할 수 있다.

제11조 중 "2021년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

	<u>이한 사유로 인하여 위원의 출석에 의한 의사정족수를 채 우기 어려운 경우</u>
<u>② (생 략)</u>	<u>③ (현행 제2항과 같음)</u>
<u>③ 위원회의 회의 소집이 어려 운 경우에는 서면심사로 갈음할 수 있다.</u>	<u><삭 제></u>
<u>④ 위원회의 효율적인 수행을 위하여 필요한 때에는 관계공무 원, 이해관계인 또는 외부 전문 가 등에게 자료의 제출, 의견의 진술 또는 그 밖에 필요한 협조 를 요청할 수 있다.</u>	<u>④ ----- ----- ----- -- 등에게 ----- ----- -----.</u>
<u>제6조(위원의 제척·기피·회피) 위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 회의에 관여할 수 없다.</u>	<u>제6조(위원의 제척 등) ① 위원회 의 위원은 안전에 대하여 이해 관계가 있는 경우에는 해당 안 건의 심의·의결에서 제척된다.</u>
<u>1. 해당 안전에 대하여 이해관 계가 있는 경우에는 그 사항 에서 제척한다.</u>	
<u>2. 이해당사자는 위원에게 공정 을 기하기 어려운 사정이 있 는 때에는 위원회에 해당 위 원에 대한 기피 신청을 할 수 있으며, 위원회는 타당하다고 인정하는 때에는 기피의 결정</u>	

<u>을 하여야 한다.</u>	
<u>3. 위원은 제1호와 제2호의 사 유에 해당하는 때에는 스스로 회피할 수 있다.</u>	
<u><신 설></u>	<u>② 이해당사자는 위원에게 공정 을 기하기 어려운 사정이 있는 때에는 위원회에 해당 위원에 대한 기피 신청을 할 수 있으며, 위원회는 타당하다고 인정하는 때에는 기피의 결정을 해야 한 다.</u>
<u><신 설></u>	<u>③ 위원은 제1항 및 제2항의 사 유에 해당하는 때에는 스스로 회피할 수 있다.</u>
<u>제11조(재검토기한) 기상청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관 리에 관한 규정」에 따라 이 훈 령에 대하여 2021년 1월 1일 기 준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한 다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.</u>	<u>제11조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- 2024년 1월 1일 --- ----- ----- ----- ----- 해야 -----.</u>